

Gäller för: Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

Ansvarig för rutinen: Socialt ansvarig samordnare

Beslutad av: Förvaltningsledningen

Datum för beslut: 2019-05-15

Reviderad: 2022-12-09

Diarienummer: HVO-2022-5546

Rutin för lex Sarah – att rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden

Det ingår i ditt arbete att bidra till säkerhet, trygghet och god kvalitet. Därför ska du också rapportera fel, problem och andra avvikelser så att de ansvariga kan utreda orsakerna och åtgärda det som kan bli bättre.

Kvalitetsarbetet, inklusive lex Sarah-bestämmelserna, ska bidra till att brukare får insatser av god kvalitet. Det ska också skydda brukare från missförhållanden.

Reglerna i lex Sarah innebär särskilda skyldigheter om att rapportera, utreda och åtgärda mer allvarliga risker och händelser i verksamheten, som kan påverka brukares liv, säkerhet och hälsa.

Läs mer i denna rutin, om **vad** du ska rapportera enligt lex Sarah, och **hur** du ska göra.

Innehåll

1. Rapportering 2

Vem är skyldig att rapportera? 2

Chefs ansvar att informera om skyldigheten att rapportera 2

Vad ska du rapportera? 2

Exempel på missförhållanden 3

Var och hur du ska rapportera 3

2. Ansvar för olika roller 4

Sektionschef 4

Chef i beredskap 5

Enhetschef 5

Avdelningschef 5

Socialt ansvarig samordnare 5

Enskilda verksamheter 6

3. Utredning och dokumentation 6

Brottsligt -uppmänt till polisanmälan 7

4. Om reglerna 7

Bilaga 1. Blankett - Rapport om missförhållande eller risk 8

1. Rapportering

Vem är skyldig att rapportera?

Alla som är verksamma inom socialtjänsten – anställda, uppdragstagare, praktikanter, studerande och deltagare i arbetsmarknadspolitiska program – har skyldighet att rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap. 3 § socialtjänstlagen.

Chefs ansvar att informera om skyldigheten att rapportera

När en medarbetare börjar sin anställning, praktik eller liknande ska du som närmaste chef

- både muntligt och skriftligt informera om **skyldigheten** att rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden

Alla som har skyldighet att rapportera ska få information om detta återkommande av sin närmaste chef. Informationen bör ges både muntligt och skriftligt minst en gång per år.

Vad ska du rapportera?

För att du ska rapportera krävs att

- det inträffade orsakades av att någon gjorde något (utförde en handling) eller av att någon inte gjorde något som de borde ha gjort
- det hände en brukare som får insatser eller en person som kan komma i fråga för insatser, till exempel en person som har ansökt men inte har fått beslut än
- det hände i vår egen verksamhet
- det inträffade inneburit hot mot eller konsekvenser för en brukares liv, säkerhet, fysiska eller psykiska hälsa
- det inträffade inneburit en uppenbar och konkret risk för brukarens liv, säkerhet, fysiska eller psykiska hälsa

Exempel på missförhållanden

Följande är några exempel på vad som kan räknas som ett missförhållande

- Bemötande som inte uppfyller grundläggande krav på respekt för brukarens självbestämmande, integritet, trygghet eller värdighet
- fysiska övergrepp, som att slå, nypa eller vara hårdhänt
- psykiska övergrepp, som att hota, skrämma, bestraffa eller kränka
- sexuella övergrepp, som fysiska och psykiska övergrepp samt sexuella anspelningar
- ekonomiska övergrepp, som att stjäla pengar, saker eller vara oaktsam när man hanterar brukarens pengar eller betalkort
- brister i insatserna, som att inte göra dem alls, eller att göra dem på fel sätt, exempelvis att inte hjälpa brukaren tillräckligt med hygien eller mat
- tvång, inlåsning eller annan begränsning av brukarens frihet
- fel i hanteringen av trygghetslarm
- brister i den fysiska miljön, utrustning och teknik
- bristande rättssäkerhet i handläggningen eller i genomförandet av insatser, till exempel otillräcklig utredning eller felaktig hantering av skyddade personuppgifter.

Var och hur du ska rapportera

Om du upptäcker ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, har du ansvar för att

- rapportera i verksamhetssystemet för avvikelser så snabbt som möjligt

Rapportera i verksamhetssystemet för avvikelser så snabbt som möjligt om du får en muntlig rapport om ett missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande.

Om det är **driftstopp** i verksamhetssystemet för avvikelser använder du bilaga 1, Blankett – Rapport om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande enligt lex Sarah. När verksamhetssystemet åter fungerar ska du registrera händelsen i verksamhetssystemet för avvikelser.

Du som rapporterar har även ansvar för att

- Informera din chef om händelsen direkt eller chef i beredskap om det inträffar kväll, natt eller helg

2. Ansvar för olika roller

Förvaltningen ska följa en viss process när något rapporteras enligt lex Sarah. Här beskrivs stegen i processen och vem som ansvarar för vad.

Det är nämnden som har det övergripande ansvaret, men nämnden kan ha delegerat vissa uppgifter, till exempel till den socialt ansvariga samordnaren.

Sektionschef

Du som är sektionschef för den verksamhet rapporten gäller, har ansvar för att

- utan dröjsmål undanröja eller avhjälpa det rapporterade missförhållandet eller risken för missförhållande
- direkt informera din närmaste högre chef för verksamheten om det rapporterade
- ta ställning till om och hur de brukare som berörs ska ges stöd och informeras om rapporten samt de åtgärder som har vidtagits
- säkerställa att de medarbetare som berördes av det rapporterade får det stöd som krävs
- kontrollera att rapporten har registrerats i verksamhetssystemet för avvikelser eller själv registrera den, till exempel om du fick en muntlig rapport
- informera den socialt ansvariga samordnaren så snart som möjligt och tillsammans med hen göra en plan för att utreda det rapporterade
- sätta in åtgärder som förhindrar att något liknande händer i framtiden
- informera medarbetarna, så snart som möjligt, om att ett missförhållande eller en påtaglig risk för missförhållande har rapporterats och vilka åtgärder som har gjorts
- dokumentera utredningen i verksamhetssystemet för avvikelser
- ta stöd av HR-avdelningen för det som rör medarbetare
- om det rapporterade var så allvarligt att det ska anmälas till IVO tar du ställning till om och hur berörd brukare ska informeras om detta

Om du själv var inblandad i det rapporterade ska enhetschefen eller avdelningschefen ta över dessa ansvar.

Chef i beredskap

Du som är chef i beredskap har ansvar för att

- bedöma om det behöver vidtas omedelbara åtgärder, och i så fall vilka, för att undanröja eller avhjälpa det rapporterade missförhållandet eller påtagliga risken för missförhållande.

Enhetschef

Du som är enhetschef har ansvar för att

- säkerställa att åtgärder har satts in för att undanröja eller avhjälpa det rapporterade missförhållandet eller risken för missförhållande
- säkerställa att sektionschefen har påbörjat en utredning
- informera avdelningschefen om rapporten
- om det rapporterade var så allvarligt att det ska anmälas till IVO: närvara när arbetsutskottet behandlar rapporten, delta aktivt i föredragandet av ärendet och besvara frågor om verksamheten.

Om du själv var inblandad i det rapporterade ska avdelningschefen ta över dessa ansvar.

Avdelningschef

Du som är avdelningschef har ansvar för att informera förvaltningschefen om det rapporterade var så allvarligt att det ska anmälas till IVO.

Socialt ansvarig samordnare

Du som är socialt ansvarig samordnare har ansvar för att

- granska alla rapporterade händelser i verksamhetssystemet för avvikelser och bedöma om de är missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden som berörs av bestämmelserna om lex Sarah
- bedöma om åtgärderna, som har gjorts eller planeras, är tillräckliga för att åtgärda det rapporterade
- alla rapporterade händelser utreds och att alla utredningar avslutas med ett beslut

- diarietförelring av ärendet sker enligt gällande riktlinjer, se [Handbok för registrering av allmänna handlingar](#)

Om du bedömer att det rapporterade var så allvarligt att det ska anmälas till IVO

- är du ansvarig för att det rapporterade anmäls till IVO. Det finns en e-tjänst, se [Anmäl missförhållande - lex Sarah | IVO.se](#).
- meddela nämndsekreteraren samt utsedd representant på Avdelning för myndighet
- vid behov delta när arbetsutskottet behandlar rapporten för att svara på frågor om utredningen

Enskilda verksamheter

För information gällande ansvar för informationsöverföring mellan Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, Skånes kommuner och enskilda verksamheter, se [Informationsprocess ramavtal](#).

3. Utredning och dokumentation

Varje rapport om missförhållande och påtaglig risk för missförhållande ska dokumenteras, utredas och åtgärdas utan dröjsmål. Följ Socialstyrelsens handbok; [Lex Sarah \(socialstyrelsen.se\)](#).

Utredningen och åtgärderna ska dokumenteras löpande. Följande ska ingå i dokumentationen:

- en beskrivning av händelsen och vilka **konsekvenser** det har fått eller kunde ha fått för brukaren
- när och hur rapporten har tagits emot
- när och hur händelsen uppmärksammades
- när händelsen har inträffat
- de **orsaker** till händelsen som har identifierats
- om något liknande har inträffat i verksamheten tidigare och i så fall varför det har inträffat igen
- bedömning om det finns risk att något liknande kan inträffa igen

- vilka **åtgärder** som har vidtagits och när (datum och gärna tidpunkt) för att förhindra att liknande händelser inträffar igen
- annat som utredningen har visat
- vilket **beslut** som utredningen avslutas med.

För varje uppgift som dokumenteras ska det framgå

- vilket datum uppgiften dokumenterades
- varifrån uppgiften kommer
- vad som är faktiska omständigheter och vad som är bedömningar
- vem som har dokumenterat uppgiften

Brottsligt: uppmana till polisanmälan

Om utredningen kommer fram till att det rapporterade var brottsligt, bör utredaren, sektionschefen eller enhetschefen

- uppmana de brukare som utsattes för händelsen eller risken att polisanmäla
- hjälpa till med polisanmälan, om det behövs.

4. Om reglerna

Bestämmelserna om lex Sarah trädde i kraft 2011. De ska tillämpas

- inom hela socialtjänsten
- i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- vid Statens institutionsstyrelse.

Läs mer hos Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg:

[Lex Sarah \(socialstyrelsen.se\)](https://socialstyrelsen.se/lex-sarah)

[Anmäl missförhållande - lex Sarah | IVO.se](https://ivo.se/missforhallande-lex-sarah)

Bilaga 1. Blankett – Rapport om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande enligt lex Sarah

Använd denna blankett för att rapportera missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande om det är driftstopp i verksamhetssystemet för avvikelser.

Även om du fyller i blanketten nu, ska du också skriva in rapporten i verksamhetssystemet för avvikelser senare, när du kan.

Rapporten gäller brukare

För- och efternamn
Personnummer

Rapportör

För- och efternamn
Befattning och arbetsplats

Tidpunkt för händelse

Datum för när händelsen inträffade	Klockslag
Datum för när händelsen upptäcktes	

Händelse, beskriv händelsen så utförligt som möjligt

Ange den verksamhet som rapporten ska skickas till

--

Omedelbara åtgärder

Vilka konsekvenser har händelsen fått för brukaren

Datum och underskrift

Denna blankett lämnas till närmaste chef eller ställföreträdande chef för vidare hantering.